

Tentamen : Belastingrecht 3 (NIEUWE STIJL)

Datum : 17 december 2019

Beschikbare tijd : 14:00– 16:30 uur (2,5 uur)

Opgesteld door : Kerngroep Belastingrecht

N.B.

- Dit tentamen bestaat uit 5 genummerde pagina's. Controleer of deze aanwezig zijn.
- Voor het tentamen zijn 100 punten te behalen. De puntenverdeling per opgave zal zijn:

Opgave 1	18 punten
Opgave 2	10 punten
Opgave 3	20 punten
Opgave 4	16 punten
Opgave 5	18 punten
Opgave 6	12 punten
Opgave 7	6 punten
- Grens onvoldoende/voldoende: 54/55 punten.
- U wordt er op gewezen dat bij de beantwoording niet kan worden volstaan met een eenvoudig ja of nee. Het antwoord dient steeds te worden gemotiveerd.
- Indien in het vraagstuk niet uitdrukkelijk naar de van toepassing zijnde wetsartikelen wordt gevraagd, mag de motivering niettemin mede door verwijzing naar van toepassing zijnde wetsartikelen geschieden.
- Tijdens het tentamen mag gebruik worden gemaakt van de in het onderwijsprogramma genoemde Wetboeken. Hierbij geldt dat in deze wetboeken geen geschreven aantekeningen of annotaties (verwijzingen naar wetsartikelen) mogen staan. Het is uitsluitend toegestaan om in de wetboeken arceringen en/of onderstrepingen, zonder tekst, te plaatsen. Het gebruik van tabs is niet toegestaan, behalve wanneer het gaat om de voorgedrukte tabjes die bij de wetboeken worden geleverd. N.B. zelf beschreven tabs zijn dus niet toegestaan.
- Telefonisch worden geen uitslagen bekendgemaakt.
- Je bent als student verplicht om je bij het afleggen van een tentamen te (kunnen) legitimeren met een officieel identificatiedocument (ID / paspoort / rijbewijs). NB: De studentenpas volstaat niet! Als je je niet kunt legitimeren word je uitgesloten van deelname aan het tentamen.

Alle vragen dienen beantwoord te worden op basis van de Wet Vpb 1969 en aanverwante regelingen zoals die zijn opgenomen in de Bundel Belastingwetten 2019, dus ook indien de gegevens zich volgens de tentamenopgave hebben afgespeeld in een eerder jaar. Daarbij kunt u de overgangsregelingen buiten beschouwing laten.

Veel succes!

De gang van zaken tijdens tentamens

Tijdens het tentamen is het belangrijk dat u de volgende zaken in acht neemt:

- a. Kom in stilte de tentamenzaal binnen; spreken is niet toegestaan.
- b. Neem plaats bij de tentamentafel met uw tentamenummer.
- c. Als u heeft plaatsgenomen mag u meteen met het tentamen beginnen.
- d. Vul het personaliaformulier geheel in en plaats uw handtekening.
- e. Leg uw legitimatie klaar.
- f. Schrijf uw uitwerkingen **DUIDELIJK** en **LEESBAAR** op.
- g. Lever het werk in op tentamenpapier (dus niet op kladpapier).
- h. Plaats uw tentamenummer (dus geen naam of studentnummer) in het vakje aan de rechterbovenzijde van elk in te leveren vel tentamenpapier;
- i. Vermeld op elk vel het desbetreffende tentamen en de datum.
- j. Vermeld op elk vel het nummer van het vraagstuk.
- k. Plaats op het in te leveren werk op elk vel doorlopende paginanummers achter het woord "pagina".
- l. Leg de uitwerkingsvellen op volgorde en doe het geheel in het omslagblad, waarbij op het omslagblad het tentamenummer dient te worden vermeld.
- m. Laat het tentamenwerk dat u wilt inleveren en - indien van toepassing - de rekenmachine van Nyenrode midden op tafel achter en neem alle overige spullen mee.
- n. Verlaat vervolgens zonder te spreken de zaal en de sporthal.

Volg in alle gevallen de instructies van de surveillanten op.

Het gebruik van balpen is verplicht.

N.B. Het doorwerken nadat de tentamentijd is verstreken, heeft tot gevolg dat het tentamen niet zal worden ingenomen. Dus het in orde maken van de uitwerking(en) zoals is vermeld onder **h t/m l** van deze instructie, dient te worden afgerond binnen de beschikbare tentamentijd.

© Breukelen, Nyenrode Business Universiteit, 2019.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, elektronisch op geluidsband of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Nyenrode Business Universiteit.

Opgave 1 (18 punten)

A BV te Amsterdam bezit alle aandelen in B BV en C BV. B BV is gevestigd in Rotterdam en is zeer winstgevend. C BV is gevestigd te Eindhoven en draait al jaren negatief. C BV heeft eind 2017 nog te verrekenen verliezen van € 5 miljoen. B BV heeft in 2018 voor een bedrag van € 80.000 aan kosten betaald, die door derden (terecht) in rekening waren gebracht bij C BV. Er is geen sprake van een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting. De administrateur van A BV is van mening dat B BV over 2018 een vermomde uitdeling van € 80.000 heeft gedaan aan A BV.

Gevraagd:

- a. Noem de vier voorwaarden van een uitdeling.
- b. Leg uit of en waarom de administrateur al dan niet gelijk heeft.
- c. Wat zijn de fiscale gevolgen voor A BV, B BV en C BV? Geef uw antwoord in de vorm van correctiejournaalposten.

Opgave 2 (10 punten)

Klaas Meulendijk is directeur en groot aandeelhouder (100%) van Holding Klasie BV. Holding Klasie BV is sinds 1 januari 2016 als moedermaatschappij gevoegd in een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting met Klasie Metaal BV. Beide vennootschappen zijn gevestigd in Groningen. Ten behoeve van de aangifte vennootschapsbelasting 2018 worden de navolgende gegevens verstrekt.

- a. Het fiscaal beginvermogen is € 5.000.000 en het fiscaal eindvermogen is € 7.750.000. Op de begin- en eindbalans worden geen te betalen of te ontvangen bedragen aan vennootschapsbelasting c.q. dividend(-belasting) opgenomen. Eventuele fiscale reserves zijn in de vermogenspositie begrepen.
- b. Klasie Metaal BV heeft een schuld aan Holding Klasie BV van € 100.000. De betaalde rente over 2018 bedroeg € 2.000. De zakelijke rente bedroeg € 6.000.
- c. Holding Klasie BV heeft in 2018 haar in 2014 verworven aandelenbezit van 10% van de aandelen in Klasie Leerbewerking BV te Arnhem verkocht. Zij heeft daarbij een verlies gemaakt van € 250.000.
- d. Holding Klasie BV heeft over 2018 aan haar commissaris-natuurlijk persoon, een vergoeding voor zijn toezichthoudende taak ten behoeve van aandeelhouders betaald van € 20.000.
- e. Klasie Metaal BV heeft in 2018 een nieuw bedrijfspand gekocht waarop terecht een in 2017 gevormde herinvesteringsreserve is afgeboekt van € 175.000.

Gevraagd:

Bepaal het belastbare bedrag 2018 voor Holding Klasie BV door middel van een vermogensvergelijking. Geef voor ieder van bovenstaande onderdelen de betekenis aan voor de bepaling van het belastbare bedrag 2018 van Holding Klasie BV.

Opgave 3 (20 punten)

Alleman BV bezit 35% van de aandelen in Brandaris BV, door voor € 500.000 deel te nemen in het aandelenkapitaal van Brandaris BV. Alleman BV heeft de deelname in het aandelenkapitaal van Brandaris BV gefinancierd met een lening bij de bank, waarover 4% rente wordt betaald. Daarnaast heeft Alleman BV nog een vordering van € 100.000 op Brandaris BV. Bij Brandaris BV kwalificeert de schuld als een zogenoemde deelnemerschapslening. Brandaris BV maakt een winst van € 2.500.000, waaruit € 250.000 dividend wordt uitgekeerd. Zowel Alleman BV als Brandaris BV zijn in Nederland gevestigd.

Gevraagd:

- a. Noem drie eisen waaraan in beginsel een schuld zal moeten voldoen om te kwalificeren als een deelnemerschapslening.

- b. Is de door Brandaris BV aan Alleman BV betaalde rente aftrekbaar?
- c. Is de door Alleman BV ontvangen rente belastbaar?
- d. Is het door Brandaris BV betaalde dividend aftrekbaar?
- e. Is de door Alleman BV aan de bank betaalde rente aftrekbaar?

Dorian NV is een al jarenlang zeer winstgevende off-shore company en is gevestigd op Aruba. Dorian NV bezit 100% van de aandelen in Alleman BV. Alleman BV heeft een dividenduitkering gedaan van € 1.000.000 aan Dorian NV, maar is dit om onzakelijke redenen schuldig gebleven tegen een zakelijk rentepercentage van 4%. Het vennootschapsbelastingtarief op Aruba bedraagt 3%.

Gevraagd:

- f. Is de in rekening gebrachte rente voor Alleman BV aftrekbaar?

Opgave 4 (16 punten)

X BV is in Leeuwarden gevestigd. X BV bezit 10% van de aandelen in Y BV, die in Harlingen is gevestigd. Y BV exploiteert een vissersbedrijf met een vijftal vissersboten. Doordat de haringvangst voor een bepaalde tijd aan banden is gelegd, is de omzet van Y BV drastisch gedaald. De resultaten van Y BV zijn slecht en haar solvabiliteitspositie is zorgwekkend. Om die reden heeft X BV in 2016 haar vordering op Y BV terecht ten laste van de fiscale winst afgewaardeerd van € 450.000 naar nihil. In 2017 is de vordering van X BV op Y BV omgezet in 8% aandelenkapitaal in Y BV, zodat X BV ultimo 2017 18% van de aandelen in Y BV bezit.

Vanaf 2018 mag weer volop op haring worden gevestigd en is het een extreem goed haringjaar. De omzet van Y BV is in 2018 flink gestegen. De waarde in het economische verkeer van de aandelen in Y BV, die door X BV worden gehouden, is ultimo 2018 met € 200.000 gestegen, ten opzichte van de waarde in het economische verkeer van de aandelen ten tijde van de omzetting van de vordering in aandelenkapitaal.

Gevraagd:

- a. Wat zijn de fiscale gevolgen in 2017 voor X BV van de omzetting van de vordering op Y BV in extra aandelen in Y BV? Ga er bij de beantwoording van de vraag van uit dat X BV zo min mogelijk vennootschapsbelasting wil betalen.
- b. Wat zijn de fiscale gevolgen in 2018 voor X BV van de waardestijging van de aandelen in Y BV?

X BV bezit daarnaast sinds 2010 alle aandelen in Z BV. Die laatste BV is in Groningen gevestigd. Z BV is in 2019 geliquideerd (ontbonden en vereffend). Het opgeofferd bedrag voor Z BV bedroeg € 300.000 en de liquidatie-uitkering bedroeg € 25.000. In 2016 heeft Z BV nog een dividenduitkering gedaan van € 50.000.

Gevraagd:

- c. Wat is de ratio van de liquidatieverliesregeling van art. 13d Wet Vpb 1969?
- d. Hoeveel bedraagt het aftrekbaar liquidatieverlies in 2019 voor X BV?

Opgave 5 (18 punten)

Meulendijks Holding BV vormt vanaf 2012 een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting met haar 100% dochtervennootschappen Meulendijks Bouwbedrijf BV en Meulendijks Vastgoed BV. Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar. Per 2 januari 2016 heeft Meulendijks Bouwbedrijf BV een pand aan Meulendijks Vastgoed BV overgedragen voor de fiscale boekwaarde van € 800.000. Het pand was op de taxatiedatum 2 januari 2016 getaxeerd op € 1.000.000. Meulendijks Holding BV verkoopt de aandelen in Meulendijks Vastgoed BV op 1 november 2018 aan een derde. De stille reserve in het pand bedraagt dan € 350.000.

Gevraagd:

- a. Noem drie voordelen van een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting.
- b. Per wanneer wordt de fiscale eenheid tussen Meulendijks Holding BV en Meulendijks Vastgoed BV verbroken?
- c. Leidt de verbreking van de fiscale eenheid tot winst? Zo ja, tot welk bedrag (werk in dat geval de voordeligste oplossing uit)? Zo nee, waarom niet?

Meulendijks Holding BV bezit daarnaast vanaf 1 januari 2019 alle aandelen in de in België gevestigde vennootschappen Vandenbroecke BVBA en Van Hulst BVBA. Vandenbroecke BVBA heeft een filiaal in Nederland dat kan worden aangemerkt als een vaste inrichting. Van Hulst BVBA bezit alle aandelen in het in Nederland gevestigde Bouwbedrijf Van Hulst BV.

Gevraagd:

- d. Geef onder vermelding van de wettelijke bepaling(en) aan of Vandenbroecke BVBA en/of haar in Nederland gevestigde vaste inrichting per 1 januari 2019 kunnen worden opgenomen in de fiscale eenheid met Meulendijks Holding BV.
- e. Geef onder vermelding van de wettelijke bepaling(en) aan of Bouwbedrijf Van Hulst BV per 1 januari 2019 kan worden opgenomen in de fiscale eenheid met Meulendijks Holding BV.

Opgave 6 (12 punten)

Logicall BV gevestigd te Amsterdam houdt zich bezig met data analyse bij diverse softwareprogramma's. Haar klantenbestand bestaat uit groepsvennootschappen in Nederland, Engeland en de Verenigde Staten van Amerika. Voor haar werkzaamheden aan niet gelieerde maatschappijen worden contracten opgesteld, waarin een tarief gebaseerd op kostprijs plus een opslag van 25% wordt gehanteerd. Binnen de groep worden de werkzaamheden op kostprijs basis verstrekt.

Gevraagd:

- a. Verrekenprijzen moeten voldoen aan het 'at-arm's-length-beginsel'. Wat houdt dit beginsel in en waar is dit wettelijk vastgelegd?
- b. Wat houdt de Cost Plus Method in en wanneer kan deze methode gehanteerd worden om tot een fiscaal aanvaardbare verrekenprijs te komen?
- c. Noem twee andere verrekenprijsmethoden dan de Cost Plus Method.
- d. Wat is het fiscale gevolg als Logicall BV voor haar advies aan een Engelse groepsmaatschappij € 40.000 aan kosten maakt en daarvoor € 50.000 in rekening brengt?

Opgave 7 (6 punten)

Een van de doelstellingen van de Belastingdienst is de compliance te bevorderen van de belastingplichtigen.

Gevraagd:

- a. Noem drie voorbeelden hoe compliance wordt bevorderd.